

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA INTERSOCIETARIA n. 4.1/AD del 3 ago 2022

“Procedura Intersocietaria Gestione delle Segnalazioni”

La presente Comunicazione Organizzativa Intersocietaria (di seguito CO/I) aggiorna la procedura per la Gestione delle Segnalazioni, approvata dal CdA di Trenitalia SpA nella seduta del 26 luglio 2022, recependo i contenuti della CO/G n. 73/AD del 17 novembre 2021 “Procedura per la Gestione delle Segnalazioni”.

La procedura per la Gestione delle Segnalazioni regola il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni riguardanti Trenitalia SpA, inviate da Terzi o da Persone del Gruppo FS Italiane, anche in attuazione della Legge 30 novembre 2017, n. 179 a tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (cd. legge sul *whistleblowing*).

La presente CO/I aggiorna e sostituisce la CO/I n.4/AD del 7 mag 2020 - Procedura Intersocietaria Gestione delle Segnalazioni.

Le Società controllate dirette e indirette, italiane ed estere, sono tenute a recepire nel proprio sistema normativo interno i contenuti della presente CO/I, con delibera dei rispettivi Consigli di Amministrazione, provvedendo a declinarne i contenuti nella rispettiva realtà aziendale e adottando proprie Comunicazioni Organizzative in materia.

Le Società estere recepiscono i principi disciplinati compatibilmente ed in coerenza con l'ordinamento giuridico ove la Società ha la sede legale.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno e il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia e indipendenza di ciascuna Società così come previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

FIRMATO
Luigi Corradi

Procedura Intersocietaria

Gestione delle Segnalazioni

Procedura Intersocietaria Gestione delle Segnalazioni

Nuova

Revisione Parziale

Revisione Totale

X

Firma

Emanata da: Amministratore Delegato

Verificata da:

Responsabile Direzione Audit

Responsabile Direzione Affari Legali, Societari e Compliance

Responsabile DRUO/Gestione del Personale e Contenzioso

Responsabile DAFC/Sistema di Controllo e Reporting (per L.262)

Approvata da:

Responsabile DRUO

Verifica di conformità con principi e regole di Gruppo:

Responsabile FS SpA/COA/OPD/Group Organization

Data emissione/revisione: 3 ago 2022

Data di decorrenza: 3 ago 2022

Sostituisce: CO/I n.4/AD del 7 mag 2020 - Procedura
Intersocietaria Gestione delle Segnalazioni

Tavola della Revisione

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	7 mag 2020	Prima emissione
01	3 ago 2022	Recepimento degli aggiornamenti apportati dalla CO/G n. 73/AD del 17 novembre 2021 "Procedura per la Gestione delle Segnalazioni"

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA INTERSOCIETARIA n. 4.1 /AD del 3 ago 2022 Procedura Intersocietaria Gestione delle Segnalazioni	AD Pagina 5 di 27
--	---	---------------------------------

INDICE

<i>TAVOLA DELLA REVISIONE</i>	4
1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA	6
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	6
3. GLOSSARIO	6
4. TUTELA DEL SEGNALANTE	8
5. GARANZIE DI RISERVATEZZA	8
6. STRUTTURE E SOGGETTI	9
7. DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE	10
7.1 RICEZIONE	10
7.2 VERIFICA PRELIMINARE	12
7.3 ISTRUTTORIA.....	15
7.4 SEGNALAZIONI RELATIVE A ESPONENTI APICALI	19
7.5. MONITORAGGIO AZIONI CORRETTIVE E REPORTING	21
7.6. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONATORI	23
7.7 ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, TRACCIABILITÀ	25
7.8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA	26
8. EFFICACIA, RECEPIMENTO E DIFFUSIONE	27
9. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO.....	27

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA INTERSOCIETARIA n. 4.1 /AD del 3 ago 2022 Procedura Intersocietaria Gestione delle Segnalazioni	AD Pagina 6 di 27
--	---	---

1. Scopo e Contenuti della Procedura

Il Codice Etico del Gruppo FS Italiane (che impegna gli organi sociali, il management, il personale dipendente, i collaboratori esterni, i partner commerciali, i fornitori), recepito da Trenitalia SpA nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2018, prevede l'obbligo di segnalare tempestivamente ogni illecito, irregolarità o comportamento comunque contrario ai principi del Codice di cui si abbia notizia nell'ambito delle attività del Gruppo.

La presente procedura regola il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni (anche anonime) riguardanti Trenitalia SpA, inviate da Terzi o da Persone del Gruppo FS Italiane.

La presente procedura è anche finalizzata a dare attuazione alla legge 30 novembre 2017, n. 179 a tutela dei dipendenti che segnalano illeciti. La citata legge ha previsto, nell'ambito del settore privato, la disciplina del cd. *whistleblowing*, modificando in tal senso il D. Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità "amministrativa" degli enti.

I principi e le regole di comportamento definiti nel presente documento costituiscono presidi di controllo anche ai fini anticorruzione e di prevenzione dei rischi di compliance e dei rischi-reato ex D. Lgs. 231/2001 dando attuazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Trenitalia ai sensi del d.lgs. 231/2001 (Modello 231), dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane, dall'Anti Bribery&Corruption management system, dal Framework di Data Protection e dal Framework di classificazione e protezione della riservatezza della informazione del Gruppo FS Italiane.

Si raccomanda ai Responsabili delle strutture coinvolte il costante monitoraggio della presente Comunicazione Organizzativa Intersocietaria al fine di garantirne la corretta applicazione ed il costante adeguamento ai fini della sua efficacia.

Chiunque venisse a conoscenza di eventuali violazioni o tentata elusione della presente Comunicazione Organizzativa Intersocietaria è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e/o il Comitato Etico di Trenitalia, secondo le modalità previste dalla presente Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e dal Modello 231.

Trenitalia SpA mette a disposizione una pluralità di canali di trasmissione delle segnalazioni, anche in forma anonima, e auspica che nelle segnalazioni sia esplicitata l'identità del segnalante poiché in questo modo è più agevole verificare i fatti segnalati ed è possibile garantire la tutela del segnalante e informarlo sugli esiti degli accertamenti svolti.

A tal fine, Trenitalia assicura la riservatezza della identità del segnalante e vieta ogni forma di ritorsione o discriminazione nei confronti di chiunque abbia effettuato una segnalazione.

Trenitalia adotta inoltre le misure volte a tutelare i diritti dei soggetti segnalati.

2. Ambito di Applicazione

La presente procedura individua i ruoli, le responsabilità e le modalità operative del processo di gestione delle segnalazioni relative all'attività e all'organizzazione di Trenitalia SpA e regola il processo di trasmissione alle altre Società del Gruppo, nel caso in cui segnalazioni ad esse relative pervengano a Trenitalia SpA.

3. Glossario

SEGNALAZIONE: qualsiasi comunicazione, proveniente da chiunque¹, con le modalità indicate nella presente procedura, avente ad oggetto fatti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi), già accaduti o che molto

¹ In particolare, possono effettuare una segnalazione (fermi gli eventuali obblighi derivanti dalla legge per ciascuno come singolo e come componente di un organo collegiale):

- "Persone del Gruppo FS Italiane": i dipendenti, a tempo indeterminato e determinato (dirigenti, quadri, impiegati, operai, inclusi stagisti e somministrati), e i componenti degli Organi di amministrazione e controllo;

- i "Terzi": le persone che, a diverso titolo, intrattengono/hanno intrattenuto o intendono/hanno inteso intrattenere rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con il Gruppo FS Italiane, ad esempio (i) consulenti, agenti, intermediari, (ii) fornitori, business partners, appaltatori e

Procedura Intersocietaria Gestione delle Segnalazioni

verosimilmente potrebbero accadere, riferibili a Persone del Gruppo FS Italiane o a Terzi (per le definizioni vedi nota 1) che possano integrare illeciti, irregolarità o comunque condotte poste in essere in violazione: i) del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito “Modello 231”) e delle procedure che ne costituiscono attuazione e/o dell’*Anti Bribery & Corruption Management System* (di seguito “*ABC System*”); ii) del Codice Etico; iii) di leggi o regolamenti, o normative interne (a titolo esemplificativo e non esaustivo, in tema di corruzione, antitrust, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frodi sul patrimonio aziendale e/o sull’informativa societaria, salute e sicurezza sul lavoro e tutela ambientale, tutela della privacy, sicurezza delle reti e dei sistemi informatici, molestie sessuali o atteggiamenti intimidatori e ostili nelle relazioni di lavoro interne o esterne) o di provvedimenti delle autorità e/o comunque idonei ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d’immagine o reputazionale, a Trenitalia SpA o al Gruppo FS Italiane.

Le garanzie e le tutele previste dalla Procedura sono applicabili con riguardo alle comunicazioni di fatti di cui il segnalante abbia conoscenza diretta, avendo lo stesso segnalante fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della comunicazione.

Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti in modo da renderne concretamente possibile la verifica.

Non devono essere segnalate in applicazione della Procedura anomalie, carenze o irregolarità rilevate nell’ambito dei controlli interni di primo, secondo e terzo livello effettuati secondo la vigente normativa aziendale.

Restano escluse dall’ambito di applicazione della presente procedura le comunicazioni/doglianze/rivendicazioni/istanze aventi ad oggetto tematiche differenti da quelle delle Segnalazioni. La segnalazione non deve, inoltre, riguardare rimostranze di carattere personale (si veda di seguito la definizione di “Segnalazione Fuori Ambito/Lamentela”).

SEGNALAZIONE CIRCOSTANZIATA: segnalazione in cui la narrazione dei fatti/circostanze (ad esempio, periodo di riferimento, luogo, valore, cause e finalità, elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati, ad esempio la qualifica o il settore in cui svolge l’attività, società/aree/altre persone coinvolte o informate sui fatti/strutture/enti interessati, anomalie sul sistema di controllo interno, documentazione a supporto, ecc.) è effettuata con un grado di dettaglio sufficiente, almeno astrattamente, a far emergere fatti precisi e concordanti e situazioni, relazionandole a contesti determinati, nonché a consentire di identificare elementi utili ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa.

SEGNALAZIONE NON VERIFICABILE: segnalazione per la quale non è possibile, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione in ambito aziendale, compiere verifiche finalizzate ad accertarne la veridicità.

SEGNALAZIONE ANONIMA: segnalazione senza identificazione del soggetto segnalante, trasmessa tramite i canali previsti dalla Procedura. Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione al fine di avviare approfondimenti/istruttorie per l’accertamento di quanto segnalato, solo ove presentino informazioni precise, concordanti e adeguatamente circostanziate, prive di manifesta portata strumentale ed emulativa ovvero di contenuti diffamatori o calunniosi.

SEGNALAZIONE FUORI AMBITO/LAMENTELA: comunicazione esclusa dall’ambito di applicazione della Procedura in quanto avente ad oggetto tematiche estranee ad una segnalazione come definita nella Procedura o rimostranze di carattere personale, quali ad esempio: comunicazioni o reclami relativi ad attività di natura commerciale, comunicazioni aventi ad oggetto un fatto, quale un trattamento verso la propria persona, relativo al rapporto del singolo con l’azienda. Tali comunicazioni non costituiscono una segnalazione ai sensi della Procedura e devono essere /indirizzate alle competenti funzioni aziendali (ad es. risorse umane; strutture e/o società competenti; ecc.).

subappaltatori, (iii) soci, amministratori, rappresentanti, componenti di organi di controllo interno, collaboratori a vario titolo, dipendenti di organizzazioni che sono/sono stati o intendevano/intendono essere in rapporti d’affari con il Gruppo FS Italiane, (v) ex dipendenti; (vi) i clienti del servizio di trasporto ferroviario erogato da Trenitalia SpA.

Procedura Intersocietaria Gestione delle Segnalazioni

SEGNALAZIONE EFFETTUATA CON DOLO O COLPA GRAVE: segnalazione che si riveli infondata ed effettuata senza che l'autore della segnalazione, consapevolmente o per colpa grave, avesse fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione.

COMITATO ETICO: organismo interfunzionale interno a Trenitalia SpA formato dai seguenti componenti: (i) Responsabile Direzione Audit, (ii) Responsabile Direzione Affari Legali, Societari e Compliance, (iii) Responsabile Direzione Risorse Umane e Organizzazione, (iv) Responsabile Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo. Il Comitato Etico ha, tra gli altri, il compito di esaminare le segnalazioni e le notizie ricevute, attraverso i canali di comunicazione definiti, promuovendo le verifiche più opportune, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni aziendali in materia.

ORGANISMO DI VIGILANZA: organismo deputato a vigilare sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello 231 adottato dalla Società, di promuoverne l'aggiornamento, nonché deputato a ricevere le segnalazioni rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 o di violazioni del relativo Modello 231.

RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA: struttura della Direzione Audit che supporta, in qualità di Segreteria tecnica, il Comitato Etico di Trenitalia SpA e l'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA e delle Società controllate.

4. Tutela del segnalante

Nel rispetto delle previsioni di legge Trenitalia SpA:

- (i) garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante a partire dalla ricezione della segnalazione;
- (ii) vieta (e sanziona per quanto consentito dai propri poteri e facoltà) ogni forma diretta o indiretta di provvedimenti e comportamenti ritorsivi o discriminatori adottati nei confronti del segnalante in conseguenza della segnalazione, inclusi quelli omissivi, anche tentati o minacciati, nonché quelli rivolti a terzi connessi al segnalante, quali parenti, colleghi, soggetti giuridici di cui i segnalanti sono titolari o per cui lavorano, che operano in un contesto lavorativo collegato a Trenitalia SpA.

Le tutele sopra descritte sono garantite ai segnalanti anche nel caso in cui la segnalazione non si sia poi rivelata fondata, oltre che al personale che ha collaborato alle attività di accertamento sui fatti segnalati.

Per assicurare che non siano poste in essere ritorsioni nei confronti del segnalante anche a distanza di tempo dalla segnalazione, per i dipendenti di Trenitalia viene attivato da parte del Comitato Etico/Organismo di Vigilanza un monitoraggio della situazione lavorativa del segnalante per un periodo di due anni dalla data della segnalazione.

5. Garanzie di riservatezza

I componenti del Comitato Etico, dell'Organismo di Vigilanza e le Persone di Trenitalia e sue Società controllate a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti, nei limiti previsti dalla legge, alla riservatezza in merito all'esistenza e al contenuto della Segnalazione ricevuta e all'attività compiuta al riguardo e garantiscono la riservatezza sull'identità del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti coinvolti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ogni comunicazione relativa all'esistenza e al contenuto della segnalazione, nonché all'identità del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti coinvolti, deve seguire rigorosamente il criterio "*need to know*".

La violazione dell'obbligo di riservatezza relativamente al segnalante e ai soggetti e/o ai fatti indicati nelle segnalazioni in violazione di quanto previsto dalla legge e/o dalla Procedura costituisce illecito disciplinare secondo quanto previsto al successivo paragrafo 7.6.

Nell'ambito della propria mission, DRUO, DALSC e DAU possono acquisire le segnalazioni pervenute al Comitato Etico/all'Organismo di Vigilanza, su richiesta motivata e previa autorizzazione degli stessi.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA INTERSOCIETARIA n. 4.1 /AD del 3 ago 2022 Procedura Intersocietaria Gestione delle Segnalazioni	AD Pagina 9 di 27
--	---	---

Tutte le segnalazioni ricevute attraverso i canali di comunicazione indicati nel successivo paragrafo 7.1, sono registrate in una piattaforma informatica che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, adeguate misure di sicurezza delle informazioni e supporta l'intero processo di gestione delle segnalazioni.

La piattaforma consente di: (i) separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima; (ii) mantenere riservato il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa, consentendo l'accesso ai soli soggetti autorizzati; (iii) adottare protocolli sicuri per il trasporto dei dati in rete nonché l'utilizzo di strumenti di crittografia per il contenuto della segnalazione e dell'eventuale documentazione allegata; (iv) interagire con il segnalante, garantendone l'anonimato.

Qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività istruttorie, il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza può accedere all'identità del segnalante.

6. Strutture e Soggetti

TRENITALIA

- Consiglio di Amministrazione (CdA)
 - Direzione Audit (DAU)
 - Rapporti con Organi di Controllo e Vigilanza (ROCV)
 - Anti Bribery & Corruption (ABC)
- Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità (CCRS)
- Presidente
- Collegio Sindacale
- Organismo di Vigilanza (OdV)
- Amministratore Delegato e Direttore Generale (AD)
 - Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO)
 - Gestione del Personale e Contenzioso (GPC)
 - Direzione Affari Legali, Societari e Compliance (DALSC)
- Comitato Etico

ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS ITALIANE

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA INTERSOCIETARIA n. 4.1 /AD del 3 ago 2022 Procedura Intersocietaria Gestione delle Segnalazioni	AD Pagina 10 di 27
---	---	-------------------------------------

7. Descrizione Iter Procedurale

L'iter procedurale descritto si riferisce a Trenitalia Spa e costituisce una linea di indirizzo di processo per le Società controllate.

7.1 Ricezione

Sottoprocesso 01	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	<u>Trenitalia SpA</u> - Consiglio di Amministrazione - Direzione Audit (DAU) - Rapporti con Organi di Controllo e Vigilanza (ROCV) - Organismo di Vigilanza (OdV) - Comitato Etico
Descrizione Le segnalazioni sono indirizzate al Comitato Etico di Trenitalia SpA e/o all'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA. In particolare, le segnalazioni relative a violazione o tentata elusione del Modello 231 di Trenitalia SpA e/o delle procedure che ne costituiscono attuazione, o a violazione del Codice Etico che hanno o potrebbero avere rilievo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 devono essere indirizzate all'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA (che provvede alla relativa gestione), secondo i canali informativi dedicati istituiti ai sensi del Modello 231 di Trenitalia SpA. Al fine di agevolare la ricezione delle segnalazioni, Trenitalia SpA predispone idonei canali di trasmissione e, in particolare: ▪ <i>piattaforma informatica</i>: accessibile dal sito internet di Trenitalia SpA - www.trenitalia.com - o tramite la intranet aziendale². Tale canale è da considerarsi preferenziale in quanto maggiormente idoneo a garantire immediatamente, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante e adeguate misure di sicurezza delle informazioni; ▪ <i>posta ordinaria</i>: indirizzo: Trenitalia SpA, Segreteria Tecnica Comitato Etico presso la Direzione Audit di Trenitalia SpA- Piazza Croce della Rossa, 1 - 00161 Roma, ovvero Trenitalia SpA – Organismo di Vigilanza presso la Direzione Audit - Piazza Croce della Rossa, 1 - 00161 Roma³; ▪ <i>posta elettronica</i>: indirizzo di posta elettronica comitatoetico@trenitalia.it, ovvero Segnalazioni.231@trenitalia.it; ▪ <i>verbalmente</i>, mediante dichiarazione rilasciata dal segnalante, in apposita audizione, al Comitato Etico/all'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA, riportata a verbale e sottoscritta dal segnalante La gestione dei suddetti canali di comunicazione è curata dalla Segreteria Tecnica del Comitato Etico/Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA presso ROCV, con il supporto delle funzioni aziendali competenti in materia di comunicazione interna ed esterna e di sistemi informativi. Chiunque riceva una segnalazione rientrante nell'ambito di applicazione della presente procedura, deve trasmetterla tempestivamente, in originale con gli eventuali allegati, al Comitato Etico e/o all'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA, utilizzando i canali comunicativi sopra indicati, nel rispetto di criteri di massima riservatezza e con modalità	

² Per l'invio di segnalazioni tramite la piattaforma sono disponibili informazioni e istruzioni sul sito internet e sulla intranet aziendale.

³ Al riguardo, per poter garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, è opportuno che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: (I) la prima con i dati identificativi del segnalante;

(II) la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Confidenziale al Comitato Etico/all'Organismo di Vigilanza di FS SpA".

Procedura Intersocietaria Gestione delle Segnalazioni

idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

Il Comitato Etico e l'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA garantiscono l'inoltro reciproco delle segnalazioni ricevute a seconda della competenza. In particolare, il Comitato Etico trasmette all'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA tutte le segnalazioni ricevute relative a Trenitalia SpA, anche se coinvolta unitamente ad altre Società del Gruppo, affinché l'OdV a proprio insindacabile giudizio possa valutarne la potenziale rilevanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e, di conseguenza, la relativa competenza.

Nel caso in cui uno dei componenti del Comitato Etico, dell'Organismo di Vigilanza o della Direzione Audit si trovi in situazioni di conflitto di interessi⁴, questi è tenuto a dichiararlo⁵ e ad astenersi da qualsiasi attività e decisione connessa alla gestione della segnalazione ricevuta.

Il segnalante deve fornire tempestivamente ogni elemento utile a consentire le verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati. A tal fine, la segnalazione, salve le descritte modalità di sua presentazione, deve contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione⁶;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che avrebbe/ro posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione o documento che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati (ad es. presentazione di denunce/querele/esposti ad autorità esterne).

Controlli Chiave Legge 262/2005	<i>n.a.</i>
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Elementi di controllo generali</i>
Strumenti specifici di prevenzione previsti nell'ABC Management System	<i>Principi di controllo trasversali</i>

⁴ Ad esempio, la segnalazione riguarda direttamente o indirettamente uno dei componenti del Comitato Etico o dell'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA, o proviene da un soggetto legato al componente da un rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale, ecc.

⁵ Agli altri membri dell'organo di riferimento ovvero all'organo incaricante in caso della Direzione Audit

⁶ Le segnalazioni anonime, prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, se recapitate tramite le modalità descritte nella presente procedura, verranno prese in considerazione solo ove presentino elementi adeguatamente circostanziati.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA INTERSOCIETARIA n. 4.1 /AD del 3 ago 2022 Procedura Intersocietaria Gestione delle Segnalazioni	AD Pagina 12 di 27
--	---	--

7.2 Verifica preliminare

Sottoprocesso 02	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA - Consiglio di Amministrazione (CdA) - Direzione Audit (DAU) - Rapporti con Organi di Controllo e Vigilanza (ROCV) - Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità - Presidente - Collegio Sindacale - Organismo di Vigilanza (OdV) - Amministratore Delegato e Direttore Generale (AD) - Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO) - Gestione del Personale e Contenzioso (GPC) - Direzione Affari Legali, Societari e Compliance - Comitato Etico ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS ITALIANE
Descrizione L'obiettivo della verifica preliminare è di procedere alla classificazione delle comunicazioni ricevute al fine di identificare le segnalazioni da trattare in applicazione della presente procedura, nonché valutare, anche tramite eventuali analisi documentali, la presenza dei presupposti necessari all'avvio della successiva fase di istruttoria. Alla ricezione di una comunicazione attraverso i canali di cui al precedente paragrafo 7.1, viene assegnato alla stessa un numero identificativo e la comunicazione viene archiviata in formato elettronico nella piattaforma dedicata e in formato cartaceo (in caso di segnalazioni pervenute in forma cartacea) nell'apposito archivio, provvedendo all'apertura del relativo fascicolo o all'inserimento in un fascicolo aperto⁷. Il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA esamina le comunicazioni ricevute per identificare quelle rientranti nell'ambito di applicazione della presente procedura. Le comunicazioni non rientranti nell'ambito di applicazione della presente procedura (Segnalazione Fuori Ambito/Lamentela) sono trasmesse alle funzioni aziendali competenti a riceverle e trattarle sulla base della normativa interna ed esterna di riferimento. Con riferimento alle comunicazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente procedura, il Comitato Etico e l'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA, previo coordinamento, individuano le segnalazioni di rispettiva competenza, fermo restando che l'Organismo di Vigilanza riceve dal Comitato Etico tutte le Segnalazioni pervenute relative a Trenitalia SpA e, a proprio insindacabile giudizio, valuta la potenziale rilevanza delle segnalazioni ai sensi del Decreto 231 e, di conseguenza, decide la relativa competenza alla gestione. In caso di segnalazioni non anonime il segnalante è informato, attraverso i previsti canali comunicativi, della ricezione e presa in carico della segnalazione da parte del competente organo. Il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza informa il segnalato dell'esistenza e del contenuto della segnalazione. Se il segnalato lo richiede, il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza trasmette allo stesso copia della segnalazione, ad eccezione del nominativo del segnalante, che non potrà in ogni caso essere reso noto al segnalato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.	

⁷ Un fascicolo di segnalazioni può contenere una sola segnalazione o più segnalazioni attinenti ai medesimi fatti.

Procedura Intersocietaria Gestione delle Segnalazioni

Previa valutazione, l'informativa al segnalato (come anche la trasmissione di copia della segnalazione) può essere (i) ritardata (ad esempio per il tempo necessario ad escludere il rischio di compromissione degli accertamenti da svolgere/in corso), (ii) non effettuata in tutto o in parte (ad esempio qualora sia ragionevole ritenere che, ricevendo l'informativa o la copia della segnalazione, il segnalato possa risalire all'identità del segnalante, oppure qualora appaia necessario attendere l'azione di pubbliche autorità).

Il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA svolge una verifica preliminare su base documentale delle segnalazioni di rispettiva competenza al fine di valutare:

- se la segnalazione riguardi una o più Società del Gruppo, ai fini della trasmissione della stessa rispettivamente al Comitato Etico e all'Organismo di Vigilanza della società interessata;
- per le segnalazioni che riguardano Trenitalia SpA- anche unitamente ad altre Società del Gruppo: a) la presenza dei presupposti necessari all'avvio della successiva fase di istruttoria; b) la sussistenza di evidenti o potenziali risvolti disciplinari, ai fini dell'immediato interessamento della Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO) – Gestione del Personale e Contenzioso; c) la sussistenza dell'eventuale necessità di interessare con urgenza le funzioni aziendali competenti alla gestione di determinati rischi o criticità (ad esempio in materia di *security*).

Per lo svolgimento della verifica preliminare il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA può avvalersi del supporto della Direzione Audit.

Il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA, per le segnalazioni di competenza, archivia le Segnalazioni:

- che non costituiscono una Segnalazione Circostanziata;
- palesemente infondate;
- contenenti fatti già oggetto in passato di specifiche attività di istruttoria e già chiuse, ove dalle verifiche preliminari svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica;
- non verificabili.

Il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza, per le segnalazioni di competenza, sentita la Direzione Affari Legali, Societari e Compliance, può astenersi dal trattare le segnalazioni relative a fatti per i quali sia nota l'esistenza di indagini in corso da parte di Pubbliche Autorità (ad es. autorità giudiziarie o amministrative) e a fatti già noti ed oggetto di pre-contenzioso o di contenzioso pendente tra Trenitalia SpA e Terzi o personale del Gruppo FS Italiane.

Le segnalazioni inviate da personale di Trenitalia SpA archiviate in quanto palesemente infondate sono trasmesse, per il tramite della Segreteria Tecnica del Comitato Etico/dell'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA presso ROCV, alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione e alla Direzione Affari Legali, Societari e Compliance, per la valutazione della sussistenza dei presupposti secondo legge, normativa interna e contratto di lavoro ai fini dell'attivazione dell'eventuale procedimento disciplinare o altra iniziativa nei confronti del segnalante stesso (cfr. paragrafo 7.6).

Tra le Segnalazioni Circostanziate il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA, per quanto di rispettiva competenza, identificano quelle per le quali, con gli strumenti di indagine a disposizione, l'avvio della successiva fase di istruttoria di cui al paragrafo 7.3 sia valutato non idoneo ad ottenere riscontri sui fatti segnalati (Segnalazioni Circostanziate Non Verificabili).

Il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA archiviano, inoltre, le Segnalazioni Circostanziate per le quali, alla luce degli esiti delle verifiche preliminari condotte, non emergono elementi tali da supportare l'avvio della successiva fase di istruttoria di cui al paragrafo 7.3.

Le segnalazioni vengono archiviate unitamente ad una nota esplicativa delle relative ragioni e viene dato in merito riscontro al segnalante che abbia fornito le proprie generalità dal Comitato Etico/dall'Organismo di Vigilanza Trenitalia SpA attraverso i previsti canali comunicativi.

Procedura Intersocietaria Gestione delle Segnalazioni

Per le altre Segnalazioni Circostanziate Verificabili il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA avvia la fase di istruttoria di cui al successivo paragrafo 7.3.

Segnalazioni relative a Fatti Rilevanti

Per segnalazione relative a fatti rilevanti si intende quella che, ad esito della verifica preliminare, riguardi anomalie operative aziendali e/o illeciti e/o frodi:

- per la quale sia stimabile un impatto quali-quantitativo significativo sul bilancio (in termini di tematiche di contabilità, revisione legale dei conti, controlli interni sull'informativa finanziaria) e/o
- che il Comitato Etico/Organismo di Vigilanza ritenga possa avere un impatto significativo sul sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

La significatività dell'impatto sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo viene valutata dal Comitato Etico/Organismo di Vigilanza con Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo. In tali casi, il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA - ferme restando le necessarie cautele in tema di conflitti di interesse - informano tempestivamente il Presidente, l'AD, il Collegio Sindacale e il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità di Trenitalia SpA, comunicando che saranno forniti aggiornamenti sugli esiti delle verifiche svolte (fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 7.4 con riferimento alle segnalazioni relative a uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale).

Nel caso di "Segnalazione relativa a fatti rilevanti" riguardante una Società controllata, ferme restando le necessarie cautele in tema di conflitti di interesse, il Comitato Etico di Trenitalia SpA invia la segnalazione al Comitato Etico della Società controllata per la relativa istruttoria (cfr. successivo paragrafo 7.3.4) e provvede ad informare il Presidente e l'AD della Società controllata, anche ai fini della successiva comunicazione agli Organi di Vigilanza/Controllo della stessa. Nell'ipotesi in cui l'Amministratore Delegato e/o il Presidente della Società controllata siano segnalati, gli stessi sono esclusi dall'informativa e il Comitato Etico di Trenitalia SpA provvede ad informare il Collegio Sindacale/Organo di controllo della Società controllata.

Controlli Chiave Legge 262/2005	<i>n.a.</i>
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Elementi di controllo generali</i>
Strumenti specifici di prevenzione previsti nell'ABC Management System	<i>Principi di controllo trasversali</i>

7.3 Istruttoria

Sottoprocesso 03

Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti

Trenitalia SpA

- Comitato Etico
- Collegio Sindacale
- Organismo di Vigilanza (OdV)
- Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità
- Consiglio di Amministrazione
- Direzione Audit (DAU)
 - Anti Bribery & Corruption (ABC)
- Amministratore Delegato e Direttore Generale (AD)
- Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO)
 - Gestione del Personale e Contenzioso (GPC)

Direzione Affari Legali, Societari e Compliance (DALSC)

Società del Gruppo

Società controllate

- Comitato Etico
- Organismo di Vigilanza (OdV)

Descrizione

7.3.1. Requisiti dell'istruttoria

L'obiettivo delle attività di istruttoria sulle segnalazioni è di procedere, nei limiti degli strumenti a disposizione, ad accertamenti, analisi e valutazioni specifiche circa la ragionevole fondatezza delle circostanze fattuali segnalate, nonché di fornire eventuali indicazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati dalla segnalazione.

L'istruttoria ha l'obiettivo di ricostruire, sulla base della documentazione ufficiale e delle informazioni rese disponibili, i processi gestionali e decisionali seguiti.

L'istruttoria deve concludersi in un tempo congruo.

Non possono rientrare nel perimetro di analisi dell'istruttoria, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, le valutazioni di merito o di opportunità, discrezionali o tecnico-discrezionali, degli aspetti decisionali e gestionali di volta in volta operate dalle strutture/posizioni aziendali coinvolte, in quanto riservate alle esclusive prerogative di queste ultime.

Le istruttorie sono svolte, su richiesta del Comitato Etico/dell'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA in base alla rispettiva competenza, dalla Direzione Audit o, con riferimento alle segnalazioni pervenute a Trenitalia SpA concernenti Società controllate, da queste ultime (cfr. successivo paragrafo 7.3.3). Per lo svolgimento delle istruttorie la Direzione Audit può avvalersi delle competenti strutture specialistiche di Trenitalia SpA in possesso degli strumenti conoscitivi, valutativi e di contesto idonei a riscontrare in concreto la fondatezza o meno dei fatti segnalati e, dunque, responsabili delle valutazioni svolte.

L'Organismo di Vigilanza con atto motivato può avvalersi di consulenti esterni, anche in deroga alle procedure aziendali ordinarie.

7.3.2. Esecuzione dell'istruttoria

Procedura Intersocietaria Gestione delle Segnalazioni

A valle della verifica preliminare di cui al precedente paragrafo 7.2, il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA, per quanto di competenza, richiedono alla Direzione Audit lo svolgimento dell'istruttoria, che la cura in coordinamento con l'organo richiedente, anche acquisendo gli elementi informativi necessari dalle strutture interessate e mantenendo il massimo riserbo sulle informazioni acquisite. Restano salve le prerogative di DRUO ai fini disciplinari e le relative procedure vigenti.

Le attività istruttorie sono svolte ricorrendo, a titolo esemplificativo, a:

- dati/documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria (ad es. estrazioni da sistemi aziendali SAP e/o altri sistemi specifici utilizzati);
- banche dati esterne (ad es. info provider/banche dati su informazioni societarie);
- evidenze documentali acquisite presso le strutture aziendali;
- ove opportuno, dichiarazioni rese dai soggetti interessati o acquisite nel corso di interviste, verbalizzate e sottoscritte.

Al fine di acquisire elementi informativi, il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA hanno facoltà di svolgere approfondimenti anche direttamente, tramite, ad esempio, formale convocazione e audizioni del segnalante, del segnalato (che, qualora ne faccia richiesta, ha diritto di essere auditato) e/o di altri soggetti (citati o meno nella segnalazione) ritenuti informati dei fatti o in grado di contribuire agli accertamenti e alle analisi da svolgere, nonché richiedere ai predetti soggetti la produzione di relazioni informative e/o documenti.

È fatta salva la facoltà del segnalante di fornire al Comitato Etico e/o all'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA informazioni e/o documentazione integrativa rispetto a quella fornita all'atto della segnalazione ovvero di richiedere un'audizione, mediante i canali di comunicazione predisposti e sino alla comunicazione degli esiti dell'istruttoria svolta.

A conclusione dell'istruttoria, la Direzione Audit invia al Comitato Etico/all'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA, in base alla rispettiva competenza, una relazione conclusiva, che riporta:

- le attività istruttorie svolte, i relativi esiti, nonché gli esiti di eventuali precedenti istruttorie svolte sui medesimi fatti o su fatti analoghi a quelli oggetto della segnalazione;
- una valutazione dei fatti segnalati alla luce delle procedure vigenti con eventuali indicazioni in merito all'adozione, da parte del competente *management* - che viene informato sugli esiti dell'istruttoria - delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati dalla segnalazione.

L'eventuale trasmissione per la Società della segnalazione all'autorità giudiziaria è di competenza di Direzione Affari Legali, Societari e Compliance, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 7.4 per le Segnalazioni relative a Esponenti Apicali.

Qualora nel corso o all'esito dell'istruttoria svolta dal Comitato Etico di Trenitalia SpA emerga che i fatti riscontrati possano assumere rilevanza anche ai fini di possibili violazioni o tentata elusione del Modello 231 di Trenitalia SpA ovvero di possibile violazione del Codice Etico con potenziale rilievo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, la relazione conclusiva delle attività istruttorie, corredata della relativa documentazione, è trasmessa tempestivamente all'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA.

Qualora nel corso o agli esiti dell'istruttoria emerga che i fatti oggetto di accertamento possano assumere rilevanza sotto il profilo disciplinare o in ogni caso in cui vi siano profili giuslavoristici, è necessario il tempestivo coinvolgimento di DRUO che - avvalendosi della Struttura Gestione del Personale e Contenzioso - valuterà le più opportune iniziative sotto il profilo istruttorio, anche eventualmente attivando una Commissione d'inchiesta nei casi di particolare complessità⁸. In questo caso, la relazione conclusiva contenente gli esiti delle attività istruttorie è inviata anche al Responsabile DRUO.

⁸ L'istituzione della Commissione di Inchiesta è di competenza della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, che ne valuterà l'attivazione sulla base dei contenuti della segnalazione e/o delle prime risultanze delle attività istruttorie.

Procedura Intersocietaria Gestione delle Segnalazioni

Analogamente, qualora dall'istruttoria emergano possibili fattispecie di rilevanza penale o di responsabilità civile, le risultanze della stessa sono trasmesse alla Direzione Affari Legali, Societari e Compliance per le valutazioni di competenza.

Le attività istruttorie afferenti a fatti segnalati sui quali sia nota l'esistenza di indagini in corso da parte di pubbliche autorità (ad esempio, autorità giudiziarie, ordinarie e speciali, organi amministrativi ed authority indipendenti investiti di funzioni di vigilanza e controllo), nonché la trasmissione alle medesime autorità di rapporti o relazioni di audit, sono sottoposte alla preliminare valutazione della DALSC al fine di verificarne la compatibilità con le attività di indagine e/o le eventuali cautele da adottare, d'intesa con DRUO, laddove tali fatti possano assumere rilevanza anche sotto il profilo disciplinare. Il Presidente e l'AD di Trenitalia SpA sono informati in merito agli esiti degli orientamenti assunti.

Il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA esaminano le risultanze delle attività istruttorie svolte dalla Direzione Audit, valutando la necessità di eventuali ulteriori approfondimenti.

Su valutazione del Comitato Etico/dell'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA, fermo restando quanto previsto dalla CO/I n.13/P rev. vig. "Linee di indirizzo sull'attività di Internal Audit di Trenitalia SpA", la Direzione Audit di Trenitalia SpA attiva audit c.d. "spot" sui fatti segnalati, per il cui svolgimento trovano applicazione le disposizioni aziendali in materia.

Al termine dell'istruttoria (o delle verifiche di audit) sulla segnalazione, il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA deliberano la chiusura della relativa pratica⁹.

La relazione conclusiva dell'istruttoria svolta (che non contiene riferimenti all'identità del segnalante) è trasmessa dalla Direzione Audit ai responsabili apicali delle aree aziendali interessate dai fatti segnalati. La medesima relazione è trasmessa al Presidente, all'Amministratore Delegato, al Collegio Sindacale, al Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, a DRUO e DALSC di Trenitalia. Nel caso in cui emerga la necessità di azioni correttive si rinvia al successivo paragrafo 7.3.

Il segnalato ha diritto di essere informato dell'esito dell'istruttoria. Previa valutazione, l'informativa al segnalato può essere ritardata ovvero non effettuata in tutto o in parte (ad esempio qualora appaia necessario attendere l'azione di pubbliche autorità, o qualora sia ragionevole ritenere che, fornendo l'informativa, possa essere a rischio la riservatezza della identità del segnalante tutelata secondo legge).

In caso di segnalazioni nominative il segnalante è informato, attraverso i previsti canali comunicativi, della avvenuta conclusione delle verifiche svolte e dei relativi esiti, nella misura in cui tali informazioni non possano pregiudicare i legittimi interessi di Trenitalia SpA o le eventuali azioni di competenza di pubbliche autorità né pregiudicare indebitamente i diritti del segnalato.

Inoltre, il Comitato Etico, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società, assicura riscontro al Comitato Etico di Holding per le segnalazioni dallo stesso inoltrate al Comitato Etico di Trenitalia SpA e per gli eventuali successivi approfondimenti richiesti dal Comitato Etico di Holding. Il riscontro contiene una valutazione complessiva conclusiva sui fatti oggetto di segnalazione, anche in merito alla ragionevole fondatezza o meno dei fatti segnalati, unitamente alla rappresentazione delle attività svolte, dei relativi esiti e delle conseguenti eventuali iniziative intraprese/da intraprendere.

Dopo la chiusura, le segnalazioni relative a Trenitalia SpA di rilievo ai fini dell'ABC *System* sono trasmesse, unitamente alla relativa documentazione istruttoria, alla struttura Anti *Bribery & Corruption* di Trenitalia SpA, ai fini delle analisi volte alla strutturazione di eventuali ulteriori presidi di prevenzione e/o ad adeguamenti dell'ABC *System*, conformemente a quanto previsto dallo stesso ABC *System*.

⁹ La delibera di chiusura può qualificare la segnalazione come: "Chiusa Non fondata", "Chiusa Non fondata con azioni", "Chiusa Parzialmente fondata con azioni", "Chiusa Fondata con azioni".

7.3.3. Segnalazioni pervenute a Trenitalia SpA concernenti Società controllate

Nel caso di segnalazioni che riguardino una o più Società controllate pervenute al Comitato Etico di Trenitalia SpA, quest'ultimo provvede - nel rispetto dell'autonomia e delle prerogative delle Società controllate - a trasmetterle ai rispettivi Comitati Etici, con richiesta di verifica e riscontro sulle iniziative intraprese/da intraprendere e sui relativi esiti.

I Comitati Etici delle Società controllate, una volta ricevuta la segnalazione, ne assicurano il tempestivo esame anche per valutare la sussistenza di risvolti disciplinari, ai fini dell'immediato interessamento della struttura Risorse Umane di Società, nonché l'avvio delle relative attività istruttorie.

Il riscontro fornito dalla Società controllata circa gli esiti delle verifiche preliminari o delle istruttorie svolte - che devono rispondere ai requisiti di cui al paragrafo 7.3.1 - contiene una valutazione complessiva conclusiva sui fatti oggetto di segnalazione, anche in merito alla ragionevole fondatezza o meno dei fatti segnalati, unitamente alla rappresentazione delle attività svolte, dei relativi esiti e delle conseguenti eventuali iniziative intraprese/da intraprendere.

Nel rispetto dell'autonomia delle Società controllate, il Comitato Etico di Trenitalia SpA verifica la non manifesta infondatezza degli esiti delle iniziative assunte e comunicate dalla Società controllata, svolgendo una verifica documentale e di non manifesta irragionevolezza, al fine di individuare eventuali ulteriori necessità di approfondimento.

In caso di segnalazioni attinenti a una o più Società controllate, il Comitato Etico di Trenitalia SpA può altresì decidere di effettuare autonomamente le relative verifiche. Su valutazione del Comitato, la Direzione Audit di Trenitalia SpA, fermo restando quanto previsto dalla CO/I n.13/P "Linee di indirizzo sull'attività di Internal Audit di Trenitalia SpA", attiva audit c.d. "spot" sui fatti segnalati, per il cui svolgimento trovano applicazione le disposizioni aziendali in materia.

Nel caso di segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA che riguardino una o più Società controllate, l'OdV di Trenitalia SpA trasmette la segnalazione all'OdV della controllata, ove presente, o ad altro organo di controllo o vigilanza, per il seguito di competenza.

7.3.4. Segnalazioni pervenute a Trenitalia SpA concernenti altre Società del Gruppo FS Italiane

Nel caso di segnalazioni che riguardino una o più Società non controllate da Trenitalia SpA ma appartenenti al Gruppo FS Italiane, pervenute al Comitato Etico di Trenitalia SpA, quest'ultimo, valutata l'assenza di impatti per Trenitalia SpA dei contenuti della segnalazione, provvede - nel rispetto dell'autonomia e delle prerogative delle Società stesse - a trasmetterle ai rispettivi Comitati Etici. Inoltre, nel caso i contenuti della segnalazione riguardino anche l'ambito aziendale, trova applicazione quanto descritto ai paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3, ivi incluse le richieste di riscontro ritenute opportune.

Nel caso di segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA che riguardino una o più Società non controllate appartenenti al Gruppo FS Italiane, l'OdV di Trenitalia SpA trasmette la segnalazione all'OdV della società non controllata, ove presente, o ad altro organo di controllo o vigilanza per il seguito di competenza.

Controlli 262/2005	Chiave	Legge	<i>n.a.</i>
Controlli 231/2001	Chiave	D. Lgs.	<i>Elementi di controllo generali</i>
Strumenti specifici di prevenzione previsti nell' ABC Management System			<i>Principi di controllo trasversali</i>

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA INTERSOCIETARIA n. 4.1 / AD del 3 ago 2022 Procedura Intersocietaria Gestione delle Segnalazioni	AD Pagina 19 di 27
--	--	--

7.4 Segnalazioni relative a Esponenti Apicali

Sottoprocesso 04	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	<u>Trenitalia SpA</u> - Consiglio di Amministrazione (CdA) - Direzione Audit (DAU) - Collegio Sindacale - Organismo di Vigilanza (OdV) - Presidente - Amministratore Delegato e Direttore Generale (AD) - Comitato Etico
Segnalazioni su fatti riferiti a membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o dell'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA Ferme restando le altre previsioni della procedura non superate/in conflitto con quanto disposto nel presente paragrafo, l'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA (senza interessamento del Comitato Etico) gestisce le segnalazioni: - su fatti riferiti a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione di Trenitalia SpA, informando il Collegio Sindacale sulle attività istruttorie in corso ed acquisendo dal medesimo Collegio indicazioni, orientamenti e valutazioni; - su fatti riferiti a uno o più membri del Collegio Sindacale di Trenitalia SpA. L'Organismo di Vigilanza (che ha sempre facoltà di avvalersi con atto motivato di consulenti esterni, anche in deroga alle procedure aziendali ordinarie) informa tempestivamente della ricezione della segnalazione il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale (con esclusione dei soggetti segnalati) e, a conclusione dell'istruttoria, trasmette ai medesimi organi collegiali (sempre con esclusione dei soggetti segnalati) una relazione con l'analisi dei fatti e la loro valutazione. In caso di violazione del Modello 231 da parte di uno o più amministratori o sindaci, l'OdV informa tempestivamente anche il Socio unico¹⁰. Le segnalazioni su fatti riferiti a uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza sono gestite dal Collegio Sindacale (anche avvalendosi di consulenti esterni, ove ritenuto necessario od opportuno dal medesimo Collegio), informando tempestivamente della ricezione della segnalazione il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza (con esclusione dei soggetti segnalati) e, a conclusione dell'istruttoria, trasmette ai medesimi organi collegiali (sempre con esclusione dei soggetti segnalati) una relazione con l'analisi dei fatti e la loro valutazione. Segnalazioni su fatti riferiti a primi riporti del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Trenitalia SpA o dell'Amministratore Delegato, a membri del Comitato Etico, al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, al Direttore Audit, al Data Protection Officer, al Segretario del Consiglio di Amministrazione. Ferme restando le altre previsioni della procedura non superate/in conflitto con quanto disposto nel presente paragrafo, le segnalazioni su fatti riferiti ai ruoli aziendali elencati sono trasmesse all'Organismo di Vigilanza, che	

¹⁰ Comunicando al Presidente del Consiglio di Amministrazione di FS Italiane SpA.

Procedura Intersocietaria Gestione delle Segnalazioni

valuta preliminarmente se i fatti segnalati hanno rilevanza esclusivamente rispetto ai principi del Codice Etico ovvero se presentano profili di potenziale rilievo 231.

In parallelo, il Presidente e l'Amministratore Delegato sono informati della segnalazione pervenuta.

Nel primo caso, la segnalazione è trasmessa al Presidente e all'Amministratore Delegato, che si avvalgono della Direzione Audit per lo svolgimento delle attività istruttorie. Nel caso in cui il segnalato sia il Direttore Audit, le attività istruttorie sono affidate a un consulente esterno.

Nel caso in cui la segnalazione presenti profili di potenziale rilievo 231, la stessa è gestita direttamente dall'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA, senza interessamento del Comitato Etico. Le attività istruttorie sono svolte dalla Direzione Audit. Nel caso in cui il segnalato sia il Direttore Audit, si procede come sopra indicato. A conclusione delle attività istruttorie, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Presidente e all'Amministratore Delegato una relazione con l'analisi dei fatti e la loro valutazione.

Qualora risulti fondata una segnalazione su fatti riferiti a membri del Comitato Etico, al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, al Direttore Audit, al Data Protection Officer, al Segretario del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e l'Amministratore Delegato riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito agli esiti degli accertamenti svolti e alle determinazioni che si intendono adottare.

Controlli Chiave Legge 262/2005	<i>n.a.</i>
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Elementi di controllo generali</i>
Strumenti specifici di prevenzione previsti nell'ABC Management System	<i>Principi di controllo trasversali</i>

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA INTERSOCIETARIA n. 4.1 /AD del 3 ago 2022 Procedura Intersocietaria Gestione delle Segnalazioni	AD Pagina 21 di 27
--	---	--

7.5. Monitoraggio azioni correttive e Reporting

Sottoprocesso 05	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	<u>Trenitalia SpA</u> - Consiglio di Amministrazione (CdA) - Direzione Audit (DAU) - Rapporti con Organi di Controllo e Vigilanza - Anti Bribery & Corruption (ABC) - Collegio Sindacale - Organismo di Vigilanza (OdV) - Presidente - Amministratore Delegato e Direttore Generale (AD) - <i>Process owner</i> - Comitato Etico <u>Società del Gruppo</u> Società controllate - Vertici aziendali - Organi di Controllo e Vigilanza
Se dalle fasi dell'istruttoria emergono azioni correttive anche in merito al SCIGR¹¹ (cfr. precedente par. 7.3.3), è responsabilità del <i>management</i> delle aree/processi oggetto di verifica definire un piano delle azioni correttive per la rimozione delle criticità rilevate. Per la definizione da parte del competente <i>management</i> del piano delle azioni correttive da implementare, il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza, tramite la Direzione Audit, trasmette l'elenco delle raccomandazioni emerse dalle attività di istruttoria, senza riferimento all'identità del segnalante (né all'identità del segnalato o alle circostanze specifiche della segnalazione, se non necessario). Il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA, per quanto di rispettiva competenza, ne monitora, attraverso la Direzione Audit¹², lo stato di attuazione fornendone informativa nella reportistica, inviando al competente <i>management</i> la richiesta di aggiornamento dello stato di attuazione delle azioni correttive con cadenza almeno trimestrale (a seconda della tipologia/entità delle azioni correttive). Il Comitato Etico di Trenitalia SpA assicura, attraverso Rapporti con Organi di Controllo e Vigilanza, la predisposizione dei flussi di reporting semestrali di dettaglio contenenti: • le segnalazioni “aperte”, nonché “archivate” – a valle della verifica preliminare – nel semestre di riferimento; • le segnalazioni “chiuse” relativi a segnalazioni pervenute nello stesso semestre e/o rivenienti dai periodi precedenti, in cui viene fornito anche il dettaglio dello status delle azioni correttive emerse a fronte degli accertamenti svolti, ivi incluse eventuali iniziative disciplinari e conseguenti provvedimenti assunti¹³. Nel report non sono contenuti riferimenti all'identità del segnalato, del segnalante e all'oggetto specifico della segnalazione.	

¹¹ Si evidenzia che le azioni correttive emerse a seguito di segnalazioni possono riguardare, oltre al miglioramento del sistema di controllo interno, azioni gestionali/disciplinari verso i dipendenti e/o azioni legali nei confronti dei terzi.

¹² Per gli audit “spot” svolti dalla DAU, l'attività di monitoraggio delle azioni correttive è curata dalla DAU stessa.

¹³ I report indicano l'oggetto della segnalazione, una sintesi delle attività istruttorie svolte, lo stato del fascicolo/segnalazione, la data di chiusura/archiviazione, eventuali provvedimenti disciplinari assunti, lo stato delle eventuali azioni correttive, ecc.

Procedura Intersocietaria Gestione delle Segnalazioni

Con riferimento alle segnalazioni relative a Società controllate pervenute e gestite nel periodo di riferimento, il Comitato Etico predispone un report di tipo meramente statistico.

Il Comitato Etico di Trenitalia SpA trasmette il report:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Trenitalia SpA;
- al Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità di Trenitalia SpA;
- all'Amministratore Delegato di Trenitalia SpA;
- al Collegio Sindacale di Trenitalia SpA;
- all'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA;
- all'Anti Bribery & Corruption di Trenitalia SpA, per quanto di competenza.

L'Organismo di Vigilanza assicura la predisposizione di analoghi flussi di reporting semestrali sulle segnalazioni gestite, da trasmettere ai medesimi destinatari oltre che al Comitato Etico.

Il Comitato Etico di Trenitalia SpA trasmette al Comitato Etico di FS SpA un report semestrale contenente i dati statistici sulle segnalazioni ricevute e quelle “archivate” e “chiuse” pervenute nello stesso semestre e/o rivenienti dai periodi precedenti.

Controlli Chiave Legge 262/2005	<i>n.a.</i>
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Elementi di controllo generali</i>
Strumenti specifici di prevenzione previsti nell'ABC Management System	<i>Principi di controllo trasversali</i>

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA INTERSOCIETARIA n. 4.1 /AD del 3 ago 2022 Procedura Intersocietaria Gestione delle Segnalazioni	AD Pagina 23 di 27
--	---	--

7.6. Provvedimenti disciplinari e sanzionatori

Sottoprocesso 06	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	<u>Trenitalia SpA</u> - Comitato Etico - Organismo di Vigilanza (OdV) - Amministratore Delegato e Direttore Generale (AD) - Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO) - Gestione del Personale e Contenzioso (GPC)
In osservanza di quanto previsto dalla Legge n. 179/2017 in merito all'adozione di un sistema disciplinare in tema di segnalazioni, qualora a seguito di attività di verifica di segnalazioni condotte ai sensi della presente procedura, dovessero emergere profili di responsabilità disciplinarmente rilevante a carico di Personale di Trenitalia SpA per violazione del Modello 231 e/o dell'<i>ABC system</i> e/o del Codice Etico o di altre normative interne od esterne rilevanti ai fini delle segnalazioni, la competente struttura di DRUO valuterà l'avvio del relativo iter disciplinare ai sensi della vigente normativa in materia. Nell'ambito dei procedimenti disciplinari eventualmente avviati, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, salvo che (i) vi sia il consenso espresso del segnalante e (ii) la contestazione dell'addebito risulti fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa del segnalato. Parimenti, DRUO valuterà l'adozione di iniziative disciplinari nei confronti di chi: i) ometta volutamente di rilevare o riportare eventuali violazioni, ovvero ostacoli o tenti di ostacolare l'effettuazione di una segnalazione e/o lo svolgimento degli accertamenti conseguenti alla segnalazione ricevuta, ii) adotti, tenti o minacci di adottare provvedimenti e comportamenti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante in conseguenza della segnalazione, inclusi quelli omissivi, nonché quelli rivolti a terzi connessi al segnalante, quali parenti, colleghi, soggetti giuridici di cui i segnalanti sono proprietari o per cui lavorano, che operano in un contesto lavorativo collegato al Gruppo FS Italiane, iii) violi l'obbligo di riservatezza relativamente all'identità del segnalante e ai soggetti e/o ai fatti indicati nelle segnalazioni in violazione di quanto previsto dalla legge e/o dalla presente procedura, iv) effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate. La procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e civile del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi di legge, e nei casi in cui siano configurabili tali responsabilità non sono applicabili le garanzie e le tutele previste dalla procedura. Saranno, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare ai sensi del Decreto 231 e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura attraverso segnalazioni manifestamente pretestuose e/o compiute al solo scopo di danneggiare il segnalato o la Società o altri soggetti e, comunque, ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della procedura. Il Comitato Etico e l'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA ricevono periodicamente da DRUO le valutazioni effettuate al riguardo e gli eventuali provvedimenti assunti. Di tali interventi si darà evidenza nelle relative reportistiche. Ove le violazioni sopra indicate siano imputabili a Terzi, sarà valutata l'attivazione delle misure previste nel rapporto contrattuale con il Terzo, nonché qualsiasi altra azione a tutela dell'interesse della Società.	

Procedura Intersocietaria Gestione delle Segnalazioni

Controlli Chiave Legge 262/2005	<i>n.a.</i>
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Elementi di controllo generali</i>
Strumenti specifici di prevenzione previsti nell' ABC Management System	<i>Principi di controllo trasversali</i>

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA INTERSOCIETARIA n. 4.1 /AD del 3 ago 2022 Procedura Intersocietaria Gestione delle Segnalazioni	AD Pagina 25 di 27
--	---	---

7.7 Archiviazione e conservazione della documentazione, tracciabilità

Sottoprocesso 07	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	<u>Trenitalia SpA</u> - Comitato Etico - Organismo di Vigilanza (OdV)
Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività istruttorie, le Segreterie Tecniche del Comitato Etico e dell'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA garantiscono la conservazione della documentazione originale delle segnalazioni, delle relative istruttorie e di tutta la documentazione di supporto nella piattaforma informatica dedicata, che assicura adeguate modalità di conservazione dei dati e della documentazione (fisico, logico, ibrida) nonché strumenti di tutela della riservatezza (crittografia dei dati e dei documenti allegati) e di accesso ai dati (i.e. accesso da parte del personale abilitato). Eventuale documentazione originale in forma cartacea viene archiviata in apposito archivio, che assicuri adeguati criteri di sicurezza e riservatezza.	
Controlli Chiave Legge 262/2005	<i>n.a.</i>
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Elementi di controllo generali</i>
Strumenti specifici di prevenzione previsti nell' ABC Management System	<i>Principi di controllo trasversali</i>

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA INTERSOCIETARIA n. 4.1 /AD del 3 ago 2022 Procedura Intersocietaria Gestione delle Segnalazioni	AD Pagina 26 di 27
--	---	---

7.8 Trattamento dei dati personali e informativa

Sottoprocesso 08	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	<u>Trenitalia SpA</u> - Comitato Etico - Organismo di Vigilanza (OdV)
Il Titolare dei dati personali trattati nel processo di ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni è Trenitalia SpA. In conformità al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, i dati relativi all'identità dell'interessato (segnalante, segnalato, soggetti citati nelle segnalazioni) saranno trattati dal Comitato Etico per le finalità descritte nei precedenti paragrafi connesse all'espletamento dei suoi compiti e, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, dall'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA, nonché da persone espressamente autorizzate e istruite in relazione agli obblighi in materia di protezione dei dati personali. I dati personali potranno, inoltre, essere trasferiti ad altre funzioni aziendali, previa autorizzazione del Comitato Etico e dell'Organismo di Vigilanza di Trenitalia SpA. I dati personali oggetto del processo di ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni sono trattati in conformità al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., in materia di protezione dei dati personali. Tutti i soggetti e le funzioni aziendali coinvolti nel trattamento di dati personali derivante dalla presente procedura garantiscono, nell'esecuzione delle loro attività, il pieno rispetto del <i>Framework</i> di Data Protection del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. In riferimento ai diritti del segnalato e delle persone coinvolte nella segnalazione, si specifica che i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016¹⁴ non possono essere esercitati con richiesta al Titolare del Trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento UE 679/2016, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante. L'esercizio dei medesimi diritti può, pertanto, essere ritardato, limitato o escluso conformemente a quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge. Viene sempre garantito il diritto di rivolgersi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Qualora la segnalazione coinvolga più Società del Gruppo FS Italiane, ciascuna Società agisce quale autonomo Titolare del trattamento dei dati personali. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è resa disponibile sul sito di Trenitalia (www.trenitalia.com) nella sezione "Chi siamo - Etica, compliance e integrità" e sull'area aziendale del portale di Gruppo FS Italiane.	
Controlli Chiave Legge 262/2005	<i>n.a.</i>
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Elementi di controllo generali</i>
Strumenti specifici di prevenzione previsti nell' ABC Management System	<i>Principi di controllo trasversali</i>

¹⁴ Si tratta del diritto di accesso, di rettifica, di portabilità, di cancellazione, di limitazione e di opposizione al trattamento.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA INTERSOCIETARIA n. 4.1 /AD del 3 ago 2022 Procedura Intersocietaria Gestione delle Segnalazioni	AD Pagina 27 di 27
--	---	--

8. Efficacia, recepimento e diffusione

La Procedura si applica con efficacia immediata e vincola in modo obbligatorio Trenitalia SpA.

Le Società Controllate recepiscono quanto previsto dalla Procedura tramite delibera dei rispettivi Consigli di Amministrazione (o, in mancanza, del corrispondente organo amministrativo previsto dalla governance della Società Controllata), declinando la procedura in base alle specificità aziendali e regolamentando, ove necessario, eventuali peculiarità per garantirne la piena effettività ed adeguatezza rispetto all'assetto organizzativo ed alle attività svolte per il perseguimento dell'oggetto sociale, in osservanza comunque degli obblighi normativi applicabili.

Alla Procedura viene assicurata la massima diffusione tramite la pubblicazione in versione integrale nella intranet aziendale e nel sito internet istituzionale (in versione ridotta tramite FAQ e flyer).

Direzione Risorse Umane e Organizzazione assicura la consegna di copia della Procedura ai dipendenti e del flyer all'atto dell'assunzione.

9. Documentazione di Riferimento

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle disposizioni di seguito elencate:

Disposizioni di Legge

- Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (c.d. legge sul whistleblowing)
- D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
- D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i
- Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation)

Normativa aziendale e di Gruppo

- Codice Etico di Gruppo FS Italiane
- DdG n. 290/P/AD del 4 agosto 2020 "Linee di Indirizzo sulla Politica Anticorruzione e Anti *Bribery&Corruption management system*"
- CO/G n. 73/AD del 17 novembre 2021 "Procedura per la Gestione delle Segnalazioni"
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia SpA in applicazione del D.Lgs n.231/2001
- CO/I n.13/P rev. vig. "Linee di indirizzo sull'attività di Internal Audit di Trenitalia SpA",
- CO/I n. 14/P rev. vig. "Linee di indirizzo sulla Politica Anticorruzione"
- CO/I n. 29/P rev. vig. "Anti *Bribery&Corruption Management System* di Trenitalia SpA".